**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.04.23 № 01/588

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ
ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ С.ЭРДЭНЭБАТ
ТАНАА

Санал өгөх тухай

Танай байгууллагаас ирүүлсэн Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 87 дугаар конвенцын 2 дугаар зүйлд “ажилчид, ажил олгогч ямар ч ялгаагүйгээр, урьдчилан зөвшөөрөл авалгүй өөрийн саналаар байгууллага байгуулах, түүнчлэн тэдгээр байгууллагад гагцхүү дүрэмд нь захирагдах нөхцөлтэйгөөр элсэн орох эрхтэй” гэж заасан. Хуулийн төсөлд үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэх бол өөрийн хүслээр, сайн дурын үндсэн дээр ямар нэгэн дарамт шахалтгүйгээр хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Иймд хуулийн төслийн зорилт, 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн зохицуулалтыг одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 1 болон 3 дугаар зүйлийн зохицуулалтын томьёоллыг хэвээр үлдээх;
2. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 87 дугаар конвенцын 5 дугаар зүйлд “Ажилчид, ажил олгогчийн байгууллага нь эвсэл холбоо болон ийм төрлийн бусад байгууллага байгуулах, тэдгээрт нэгдэх эрхтэй бөгөөд, эдгээр байгууллага, эвсэл буюу холбоо нь ажилчид, ажил олгогчийн олон улсын байгууллагад элсэх эрхтэй” гэж заасан. Иймд хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн зохицуулалтыг одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн зохицуулалтын томьёоллыг хэвээр үлдээх;
3. Хуулийн төслийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас сонгуультан, ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүнийг тухайн ажиллаж байгаа байгууллага, эсхүл цагдаагийн байгууллагаар хамгаалуулна.” гэснийг Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4.1.5-д заасны дагуу үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн, сонгуульт ажилтан хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолд Комиссын дэргэдэх орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороонд гомдлоо гаргах эрхтэй гэж өөрчлөх;

15002074

4. Хуулийн төслийн 10 дугаар зүйлд Үйлдвэрчний эвлэлийн анхан шатны хороо болон холбоод нь гишүүддээ үйл ажиллагаа болон татварын нэгдсэн тайлангаа тайлагнаж байх зохицуулалтыг нэмж тусгах;
5. Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт хийсэн тайлбарт ...“анхан шатны хороог тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын оноосон нэрийн ард “ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо” гэсэн нэрээр нэрлэх” гэжээ. Хөдөлмөрийн тухай болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн нэр томьёонд нийцүүлэн өөрчлөх. Тухайлбал “ажиллагсад” гэснийг “ажиллагчид” болгох;
6. Хуулийн төслийг дагалдан нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд эвлэлдэн нэгдэх эрхийн хэрэгжилтийг хангахгүй байгаа хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх, зөрчлийг шалган эрх бүхий албан тушаалтныг Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд тодорхой заах;
7. Хуулийн төсөлд Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга, сонгуульт ажилтныг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа болон тэдгээрийн эрх зүйн байдлыг тодорхой зааж зохицуулах;
8. Хуулийн төсөлд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиудын заалттай зөрчилдсөн, давхардсан агуулгыг хянаж, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулах;
9. Хуулийн төслийг Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний нэр томьёонд нийцүүлэн боловсруулж, “нэр томьёоны тайлбар” хэсэг нэмэх.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/66, А/91 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгээс боловсруулсан хуулийн төсөлд дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт “төрийн үйлчилгээний байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн анхан шатны хорооны дарга тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох тохиолдолд тухайн байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар ажилласан хугацааг удирдах албан тушаал эрхэлсэнтэй дүйцүүлэн тооцож болно” гэснийг холбогдох хууль тогтоомжтой харьцуулан нягтлах;
2. Хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтаас гадна шаардлагатай тохиолдолд хөндлөнгийн аудит хийлгэн, үр дүнг нь гишүүддээ танилцуулж болно” гэснийг “...танилцуулна” гэж өөрчлөх.

Хувийг: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд.

ДАРГА Д.СҮНЖИД